

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5567/2539

นายเสนาะ แสงเพชร กับพวก
นางฉวีวรรณ เฟื่องทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1400

เจ้าของเดิมได้สิทธิภาระจำยอมโดยการใช้อยู่ติดต่อกันมากกว่า 10 ปีเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของเดิมภาระจำยอมย่อมตกแก่โจทก์ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการได้มาหลังจากที่ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ถึงหากโจทก์จะมีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องผ่านที่ดินของผู้อื่นก็ไม่ทำให้ภาระจำยอมในการใช้ทางพิพาทสูญสิ้นไป

เจ้าของเดิมได้สิทธิภาระจำยอมโดยการใช้อยู่ติดต่อกันมากกว่า 10 ปีเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาจากเจ้าของเดิมภาระจำยอมย่อมตกแก่โจทก์ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการได้มาหลังจากที่ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ถึงหากโจทก์จะมีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องผ่านที่ดินของผู้อื่นก็ไม่ทำให้ภาระจำยอมในการใช้ทางพิพาทสูญสิ้นไป

(รวัชชัย พิทักษ์พล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี - นายธวัชชัย รัตนเหลียม
ศาลอุทธรณ์ - นายทวีวัฒน์ แดงทองดี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>